SHZ237 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET

DR. YUNUS SERHAT ÇAYIR

ENGELLİLİK VE İNSAN HAKLARI

Başlangıç Sorusu: Hak mı, Yardım mı?

- Bir üniversite binasına erişemeyen tekerlekli sandalye kullanıcısı öğrenciye “ders notlarını gönderelim” deniyor.
- Bu çözüm, öğrencinin eğitim hakkını eşit koşullarda kullanmasını sağlar mı?
- İhtiyacı bireyin özelliğinde mi, çevresel düzenlemede mi arıyoruz?
- Temel soru: Yardım sunmak ile hakları güvence altına almak arasındaki fark nedir?

İnsan Haklarının Temel Özellikleri

- İnsan hakları, kişinin yalnızca insan olması nedeniyle sahip olduğu haklardır.
- Evrensellik: Engellilik hak sahipliğini azaltmaz.
- Eşitlik ve ayrımcılık yasağı, eşit katılımı engelleyen bariyerlerin kaldırılmasını da gerektirir.
- İnsan hakları yaklaşımı kişiyi yardımın pasif alıcısı değil, hak sahibi ve karar süreçlerinin öznesi olarak görür.

Engellilik Nasıl Anlaşılmalı?

- Engellilik yalnızca bireyin bedensel, duyusal, zihinsel veya ruhsal özellikleriyle açıklanamaz.
- Çevresel engeller, tutumlar, iletişim biçimleri ve kurumsal düzenlemeler katılımı kısıtlayabilir.
- 5378 sayılı Kanun, yeti kayıpları ile tutum ve çevre koşullarının etkileşimine dikkat çeker.
- Kişiyi sorun olarak tanımlamak yerine, katılımı engelleyen koşulları da analiz etmek gerekir.

Üç Yaklaşım: Hayırseverlik, Tıbbi ve İnsan Hakları

- Hayırseverlik yaklaşımı kişiyi acınacak veya korunacak kişi olarak görebilir; yardım sağlayanın iradesini merkeze alma riski taşır.
- Tıbbi yaklaşım tanı, tedavi ve bireysel işlevlere odaklanır; sağlık alanında önemlidir ancak toplumsal dışlanmayı tek başına açıklamaz.
- İnsan hakları yaklaşımı onur, özerklik, eşitlik, erişilebilirlik, katılım ve ayrımcılığın giderilmesini merkeze alır.
- Önemli soru: Hizmet kişiyi hak sahibi olarak tanıyor ve kararlarına alan açıyor mu?

Hak Temelli Yaklaşımın Ana İlkeleri

- İnsan onuruna saygı ve bireysel özerklik.
- Ayrımcılık yapmama ve fırsat eşitliği.
- Topluma tam ve etkin katılım ve dâhil olma.
- Farklılıklara saygı; engelliliğin insan çeşitliliğinin parçası olduğunun kabulü.
- Erişilebilirlik, makul düzenleme ve çoklu ayrımcılığın dikkate alınması.

BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (CRPD)

- Sözleşme, engelli bireylerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden eşit biçimde yararlanmasını güvence altına almayı amaçlar.
- Türkiye Sözleşme'yi 2007'de imzalamış, 2009'da onay sürecini tamamlayarak taraf olmuştur.
- Sözleşme, mevcut hakların engelli bireyler için eşit ve etkili biçimde kullanılmasını somutlaştırır.
- Sözleşme metni ve Komite'nin genel yorumları uygulama için temel kaynaklardır.

Sözleşmenin Genel İlkeleri — Madde 3

- Bireysel özerkliğe ve kendi seçimlerini yapma özgürlüğüne saygı.
- Ayrımcılık yapmama; topluma tam ve etkin katılım.
- Farklılıklara saygı ve engelliliğin insan çeşitliliğinin parçası olarak kabulü.
- Fırsat eşitliği, erişilebilirlik ve kadın-erkek eşitliği.
- Sosyal hizmet bağlantısı: kişinin karar verebilmesi için destek ve erişilebilir bilgi sağlamak.

Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı — Madde 5

- Kanun önünde ve kanunun korumasından eşit yararlanma hakkı.
- Engelliliğe dayalı ayrımcılık yasaklanmalıdır.
- Fiilî eşitliği sağlamak için alınan özel tedbirler kendiliğinden ayrımcılık sayılmaz.
- Makul düzenlemenin reddi, Sözleşme'nin eşitlik anlayışı bakımından ayrımcılık oluşturabilir.
- Örnek: sınavda erişilebilir formatı otomatik olarak "ayrıcalık" saymak, maddi eşitliği gözden kaçırır.

Erişilebilirlik — Madde 9

- Fiziksel çevre, ulaşım, bilgi ve iletişim ile halka açık hizmet ve tesislere erişim temel bir gerekliliktir.
- Erişilebilirlik yalnızca rampa değildir: web siteleri, belgeler, yönlendirme, işaret dili ve altyazı da önemlidir.
- Erişilebilirlik sistematik ve önleyici tasarım gerektirir; makul düzenleme ise kişinin somut ihtiyacına cevap verir.
- Sosyal hizmet uzmanı fiziksel, dijital, iletişimsel ve idari engelleri belirlemelidir.

Hukuki Ehliyet ve Karar Desteği — Madde 12

- Engelli bireylerin hukuk önünde kişi olarak tanınması ve hukuki ehliyetten eşit yararlanması esastır.
- Karar verme desteği kişinin iradesi ve tercihlerini merkeze almalıdır.
- “Onun için en iyisini biz biliriz” yaklaşımı, kişinin karar süreçlerinden dışlanmasına yol açabilir.
- Görev, kişiyi otomatik biçimde karar veremez saymak değil; iletişim, bilgi ve destek ihtiyaçlarını değerlendirmektir.

Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma — Madde 19

- Engelli bireylerin nerede ve kiminle yaşayacaklarını diğerleriyle eşit koşullarda seçme hakkı vardır.
- Toplum içinde yaşamayı destekleyen hizmetler ve kişisel destek olanakları önemlidir.
- Kurumsal bakım tek seçenek olarak sunulmamalı; kişinin tercihleri, güvenliği ve destek ihtiyaçları birlikte değerlendirilmelidir.
- 5378 sayılı Kanun da toplum içinde bağımsız yaşamı ve toplum temelli destek hizmetlerine erişimi vurgular.

Eğitim, Sağlık, İstihdam ve Sosyal Koruma

- Madde 24: kapsayıcı eğitim sistemi ve eğitimde ayrımcılığın önlenmesi.
- Madde 25: engellilik temelinde ayrımcılık olmaksızın sağlık hizmetlerine erişim.
- Madde 27: açık, kapsayıcı ve erişilebilir çalışma ortamlarında çalışma hakkı.
- Madde 28: yeterli yaşam standardı ve sosyal koruma.
- Madde 29: siyasal ve kamusal yaşama katılım.
- Haklar birbirine bağlıdır: erişilebilir ulaşım olmadan eğitim, istihdam veya sosyal hizmete erişim sınırlanabilir.

Kadınlar ve Çocuklar — Maddeler 6 ve 7

- Engelli kadınlar ve kız çocukları kesişen ayrımcılık biçimleriyle karşılaşabilir.
- Engelli çocukların üstün yararı, görüşlerini ifade etme ve yaşlarına uygun destek alma hakları gözetilmelidir.
- Toplumsal cinsiyet, yoksulluk, göç, yaş, dil ve kırsal bölgede yaşama erişim deneyimini değiştirebilir.
- Değerlendirme tek bir kimlik veya engellilik kategorisi üzerinden genelleme yapmamalıdır.

Türkiye’de Temel Hukuki Çerçeve

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: özellikle Madde 10 (kanun önünde eşitlik), Madde 42 (eğitim ve öğrenim hakkı) ve Madde 61 (engellilerin korunmasına ilişkin hüküm).
- 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun: ayrımcılık, topluma dâhil olma, destek ve bakım, eğitim, istihdam ve erişilebilirlik.
- BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, uluslararası insan hakları yükümlülükleri için temel çerçevedir.
- Uygulamada ilgili alana göre ikincil düzenlemeler ve güncel mevzuat da incelenmelidir.

5378 Sayılı Kanun: Sosyal Hizmet Açısından

- Kanunun amacı, engelli bireylerin temel haklardan yararlanmasını ve toplumsal yaşama eşit koşullarda katılımını desteklemektir.
- Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık tanımları, görünürde tarafsız uygulamaların da dezavantaj yaratabileceğini hatırlatır.
- Topluma dâhil olma hükümleri, ayrıştırılmayı önlemeyi ve toplum içinde bağımsız yaşamı esas alır.
- Erişilebilirlik, hizmet binaları kadar süreç ve iletişim düzenlemeleriyle birlikte değerlendirilmelidir.
- Mevzuatın varlığı tek başına yeterli değildir; erişim ve sonuçlar da izlenmelidir.

Makul Düzenleme ve Evrensel Tasarım

- Evrensel tasarım: ürün, çevre, program ve hizmetlerin mümkün olduğunca herkes tarafından kullanılabilir biçimde tasarlanması.
- Makul düzenleme: somut durumda gerekli ve uygun değişikliklerin, orantısız veya aşırı yük getirmediği ölçüde yapılması.
- Örnekler: erişilebilir dijital başvuru, uygun sınav materyali, işaret dili tercümanı ve alternatif iletişim kanalı.
- Düzenleme ihtiyacı varsayımlarla değil, kişinin ihtiyacı ve bağlam değerlendirilerek belirlenmelidir.

Hak İhlalleri Nasıl Görünür?

- Doğrudan ayrımcılık: kişinin engelliliği nedeniyle hizmete kabul edilmemesi.
- Dolaylı ayrımcılık: tarafsız görünen bir kuralın engelli bireyleri orantısız biçimde dezavantajlı duruma düşürmesi.
- Erişilebilirlik engeli: binaya, toplu taşımaya, web sitesine veya bilgiye erişememe.
- Makul düzenleme reddi: gerekli düzenlemenin haklı gerekçe olmaksızın yapılmaması.
- Katılımın engellenmesi: kişi adına karar verilmesi veya görüşünün yok sayılması.

Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü

- Kişiyi dinlemek; hedeflerini, tercihlerini ve güçlü yönlerini belirlemek.
- Çevresel ve kurumsal engelleri de içeren değerlendirme yapmak.
- Haklar, hizmetler ve başvuru yolları hakkında erişilebilir bilgi sağlamak.
- Kişinin onayıyla kurumlar arası koordinasyon, savunuculuk ve yönlendirme yürütmek.
- Ayrımcı uygulamaları belgelemek ve uygun başvuru seçeneklerini kişiyle değerlendirmek.
- Başvurunun yapılmasını değil, hizmetin fiilen erişilebilir ve yararlı olmasını izlemek.

Hak Temelli Değerlendirme: Erişim Zinciri

- 1. İhtiyaç: Kişinin hangi hak veya hizmete ihtiyacı var?
- 2. Bilgi: Hak ve başvuru süreci erişilebilir biçimde biliniyor mu?
- 3. Başvuru: Form, belge, dil ve dijital süreçler kullanılabilir mi?
- 4. Temas ve değerlendirme: iletişim ve karar süreçleri kapsayıcı mı?
- 5. Hizmet: Hizmet zamanında ve uygun biçimde sunuluyor mu?
- 6. Sonuç: Kişinin bağımsızlığı, katılımı ve yaşam koşullarında ne değişti?

Etik Açıdan Dikkat Edilecekler

- Kişinin rızası, mahremiyeti ve kişisel verileri korunmalıdır.
- İletişim biçimi kişiye sorulmalı; mümkün olduğunca doğrudan kişiye hitap edilmelidir.
- Risk değerlendirmesinde kişinin iradesi ve tercihleri yok sayılmamalıdır.
- “Engelli bireyler şöyledir” türü genellemelerden kaçınılmalıdır.
- İyi niyet, erişilemeyen veya ayrımcı bir uygulamanın etkisini ortadan kaldırmaz.

İnsan Hakları Yaklaşımında Yükümlülükler

- Saygı gösterme yükümlülüğü: Kamu otoriteleri kişilerin haklarını doğrudan ihlal etmemelidir.
- Koruma yükümlülüğü: Üçüncü kişilerin ve kurumların ayrımcı uygulamalarına karşı etkili önlemler alınmalıdır.
- Yerine getirme yükümlülüğü: Hakların fiilen kullanılabilmesi için hizmet, kaynak, düzenleme ve izleme mekanizmaları geliştirilmelidir.
- Sosyal hizmet uygulaması bu üç yükümlülüğü birlikte değerlendirir.

Biçimsel Eşitlik ve Maddi Eşitlik

- Biçimsel eşitlik, herkese aynı kuralın uygulanmasını öne çıkarır; ancak farklı ihtiyaçları göz ardı edebilir.
- Maddi eşitlik, kişilerin haklardan gerçekten eşit biçimde yararlanabilmesi için engellerin kaldırılmasını gerektirir.
- Örnek: Her öğrenciye aynı sınav süresini tanımak biçimsel olarak eşit görünse de uygun düzenleme yapılmaması eşitsizlik yaratabilir.

Engelliliğe Dayalı Ayrımcılığın Boyutları

- Ayrımcılık yalnızca açıkça dışlama değildir; erişilemeyen bir hizmet tasarımı da eşit katılımı engelleyebilir.
- Makul düzenlemenin reddedilmesi, Sözleşme çerçevesinde engelliliğe dayalı ayrımcılık kapsamındadır.
- Ayrımcılığın değerlendirilmesinde niyet kadar ortaya çıkan etki de önemlidir.
- Sosyal hizmet uzmanı, kişisel deneyimi kurumsal uygulamalarla birlikte inceler.

Erişilebilirlik İle Makul Düzenleme Farkı

- Erişilebilirlik, hizmet ve ortamların baştan geniş kullanıcı grupları için ulaşılabilir biçimde tasarlanmasına yöneliktir.
- Makul düzenleme, belirli bir kişinin somut durumda eşit hak kullanımını sağlamak için gerekli ve uygun değişikliktir.
- Örnek: Bina girişindeki erişilebilir rampa genel erişilebilirlik; bireysel sınav koşulunun uyarlanması makul düzenleme olabilir.
- Bu iki araç birbirinin yerine geçmez; birlikte kullanılabilir.

Erişilebilir Bilgi ve İletişim

- Hizmete erişim, yalnızca binaya girebilmek anlamına gelmez.
- Başvuru formlarının anlaşılır dilde, uygun dijital formatlarda ve ihtiyaç duyulan alternatif iletişim yollarıyla sunulması gerekir.
- İşaret dili, altyazı, ekran okuyucuyla uyumluluk ve kolay okunur metinler farklı gereksinimlere yanıt verebilir.
- Kişinin tercih ettiği iletişim yöntemi kendisine sorulmalıdır.

Eğitim Hakkı : Kapsayıcı Eğitim

- Sözleşme Madde 24, engelliliğe dayalı dışlama olmadan kapsayıcı eğitim hakkını vurgular.
- Kapsayıcılık yalnızca aynı sınıfta bulunmak değil; öğretim materyali, ölçme-değerlendirme ve kampüs yaşamına etkin katılımdır.
- Destek hizmetleri ve bireysel düzenlemeler öğrencinin ihtiyaçları temelinde planlanmalıdır.
- Sosyal hizmet uzmanı öğrenci, aile ve eğitim kurumu arasında hak temelli koordinasyon kurabilir.

Sağlık Hakkı ve Ayrımcılık

- Sözleşme Madde 25, engelli bireylerin ayrımcılığa uğramadan ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından yararlanmasını ele alır.
- Sağlık hizmetinde erişilebilir ulaşım, bilgi, iletişim ve aydınlatılmış onam birlikte değerlendirilmelidir.
- Engelliliği yalnızca tedavi edilecek bir durum olarak görmek, kişinin diğer sağlık ihtiyaçlarını görünmez kılabilir.
- Sosyal hizmet değerlendirmesi sağlık hizmetine erişimdeki sosyal engelleri belirler.

Çalışma Yaşamında Hak Temelli Yaklaşım

- Sözleşme Madde 27, açık, kapsayıcı ve erişilebilir işgücü piyasasında çalışma hakkını tanır.
- İşe alım, işyerinde yükselme, mesleki eğitim ve çalışma koşullarında ayrımcılık incelenmelidir.
- İşin temel gerekleri ile engelliliğe ilişkin önyargılar birbirinden ayrılmalıdır.
- Makul düzenleme, uygun görev tasarımı ve erişilebilir işyeri koşulları istihdama katılımı destekler.

Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Koruma

- Sözleşme Madde 28, yeterli yaşam standardı ve sosyal korunma hakkını düzenler.
- Gelir desteği tek başına yeterli olmayabilir; barınma, bakım, ulaşım ve toplumsal katılım olanakları birlikte değerlendirilmelidir.
- Başvuru koşulları ve değerlendirme süreçleri de erişilebilir ve ayrımcılıktan uzak olmalıdır.
- Sosyal hizmet uzmanı kişiyi yalnızca yardıma yönlendirmekle kalmaz; hakka erişimdeki sistemsel engelleri de görünür kılar.

Siyasal ve Kamusal Yaşama Katılım

- Sözleşme Madde 29, siyasal ve kamusal yaşama eşit katılımı güvence altına alır.
- Oy verme ortamlarının, bilgilendirme materyallerinin ve süreçlerinin erişilebilirliği bu hakkın kullanımını etkiler.
- Engelli bireylerin karar alma mekanizmalarında ve temsil örgütlerinde söz sahibi olması önemlidir.
- Katılım, kişi adına karar vermek değil; kişinin kararını ifade edebilmesi için koşulları sağlamaktır.

Bağımsız Yaşama: Kurum Merkezli Değil Kişi Merkezli

- Bağımsız yaşam, kişinin tüm işleri tek başına yapması anlamına gelmez.
- Esas olan, nerede, nasıl ve kiminle yaşayacağına ilişkin seçimlerde kontrol sahibi olabilmesidir.
- Kişisel destek, toplum temelli hizmetler ve erişilebilir çevre seçenekleri artırır.
- Sosyal hizmet planı, kurumun hazır hizmet listesinden değil kişinin yaşam hedeflerinden hareket etmelidir.

Destekli Karar Verme

- Bir yetişkinin yaşam düzeni hakkında ailesi ile farklı tercihleri olabilir.
- Uzman, önce kişiye erişilebilir bilgi sunar; seçenekleri, sonuçları ve olası destekleri birlikte değerlendirir.
- Kişinin kararını ifade etmesine zaman tanınır; gerekli iletişim desteği sağlanır.
- Destek sunmak, kişinin iradesini aile veya uzman iradesiyle değiştirmek anlamına gelmez.

Engelli Kadınlar: Kesişen Eşitsizlikler

- Engellilik ile toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri birlikte deneyimlenebilir.
- Eğitim, istihdam, sağlık ve şiddetten korunma hizmetlerine erişimde birden çok engel oluşabilir.
- Görüşmelerde mahremiyet, güvenlik ve kişinin kendi anlatımına doğrudan yer verilmesi önemlidir.
- Sözleşme Madde 6, engelli kadın ve kız çocuklarının haklarını eşit kullanabilmesi için önlemler öngörür.

Engelli Çocuklar ve Katılım Hakkı

- Sözleşme Madde 7, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit koşullarda haklardan yararlanmasını vurgular.
- Çocuğun üstün yararı önemlidir; ancak çocuğun görüşünü dinleme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
- Çocuğun yaşı, gelişimi ve iletişim gereksinimleri dikkate alınarak katılımı desteklenmelidir.
- Aileyle çalışmada koruma, özerklik ve çocuğun ifade hakkı birlikte ele alınmalıdır.

İhmal, İstismar ve Şiddetten Korunma

- Sözleşme Madde 16, sömürü, şiddet ve istismara karşı korunmayı ele alır.
- Risk değerlendirmesinde kişinin yaşam çevresi, destek ilişkileri ve hizmete erişim engelleri dikkate alınmalıdır.
- İhbar ve koruma mekanizmaları erişilebilir olmalı; kişinin güvenliği ve mahremiyeti korunmalıdır.
- Sosyal hizmet müdahalesi güvenlik planlaması ile kişinin tercihlerini mümkün olduğunca birlikte gözetir.

Hak Arama ve Adalete Erişim

- Sözleşme Madde 13, engelli bireylerin adalete etkin erişimini vurgular.
- Başvuru ve şikâyet mekanizmaları hakkında bilgi anlaşılır ve erişilebilir biçimde sunulmalıdır.
- İfade ve iletişim için gerekli usule ilişkin düzenlemeler önem taşır.
- Uzman, kişinin başvuru yapma iradesini destekler; hukuki temsil gerektiren konularda uygun uzmanlık hizmetlerine yönlendirir.

Sosyal Hizmette Savunuculuk Düzeyleri

- Mikro düzey: Bireyin haklarını öğrenmesi, seçeneklerini değerlendirmesi ve hizmetlere erişimi desteklenir.
- Mezzo düzey: Okul, hastane, belediye veya işyerindeki erişim engellerinin kaldırılması için kurumlarla çalışılır.
- Makro düzey: Ayrımcı düzenlemeler, kaynak dağılımı ve hizmet tasarımı hakkında politika savunuculuğu yürütülür.
- Üç düzeyin ortak hedefi, hakların fiilen kullanılabilmesidir.

Hak Temelli Müdahale Planı

- Sorunu kişinin eksikliği olarak değil, hak kullanımını engelleyen durum olarak tanımlayın.
- İlgili hakkı ve sorumlu kurum ya da mekanizmayı belirleyin.
- Kişinin tercih ettiği çözümü ve ihtiyaç duyduğu desteği kaydedin.
- Somut adımlar, sorumlular, zamanlama ve izleme ölçütleri oluşturun.
- Sonuç değerlendirmesinde yalnızca hizmet sunumunu değil, kişinin katılımındaki değişimi inceleyin.

Hak Temelli Değerlendirme İçin Sorular

- Kişinin kendi görüşü ve tercihleri doğrudan alındı mı?
- Hizmete erişimde fiziksel, dijital, iletişimsel veya tutumsal engel var mı?
- Makul düzenleme gereksinimi değerlendirildi mi?
- Karar alma sürecinde kişi bilgilendirildi ve desteklendi mi?
- Müdahalenin etkisi kişinin bağımsızlığı ve toplumsal katılımı açısından izleniyor mu?

Ortak değerlendirme ve kapanış

- Bir hizmetin sunulmuş olması, hakkın eşit biçimde kullanıldığı anlamına gelir mi?
- Çözüm bireyin uyum sağlamasına mı, yoksa çevrenin ve kurumun dönüşmesine mi odaklanıyor?
- Engelli bireyin görüşü ve deneyimi müdahale planında nasıl görünür hâle geliyor?
- Temel mesaj: hak temelli sosyal hizmet; eşit katılımı, özerkliği, erişilebilirliği ve hesap verebilirliği güçlendirir.

Kaynaklar

- Birleşmiş Milletler. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (özellikle md. 3, 5, 6, 7, 9, 12, 19, 24, 25, 27, 28 ve 29).
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (özellikle md. 10, 42 ve 61).
- 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun (2005; sonraki değişiklikleriyle güncel metin).
- Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2018). General comment No. 6 on equality and non-discrimination (CRPD/C/GC/6).

Kaynaklar

- BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
- BM Engelli Hakları Komitesi, Genel Yorum No. 6: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/119/05/pdf/g1811905.pdf
- 5378 sayılı Kanun — Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: https://www.aile.gov.tr/eyhgm/mevzuat/ulusal-mevzuat/kanunlar/engelliler-hakkinda-kanun/
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası — Anayasa Mahkemesi: https://anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/